HRVATSKI

APPLE INC.
LICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER macOS

Za upotrebu na sustavima marke Apple

PRIJE UPOTREBE APPLEOVA SOFTVERA POZORNO PROČITAJTE OVAJ LICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER („LICENCU"). UPOTREBOM APPLEOVA SOFTVERA PRISTAJETE SE PRIDRŽAVATI UVJETA OVE LICENCE. AKO SE NE SLAŽETE S ODREDBAMA OVE LICENCE, NEMOJTE INSTALIRATI NI UPOTREBLJAVATI APPLEOV SOFTVER TE, AKO VAM SE ZA UVJETE PONUDI OPCIJA „PRISTAJEM" ILI „NE PRISTAJEM", KLIKNITE „NE PRISTAJEM". AKO STE APPLEOV SOFTVER DOBILI U SKLOPU KUPNJE APPLEOVA HARDVERA I NE PRISTAJETE NA ODREDBE OVE LICENCE, TIJEKOM POVRATNOG RAZDOBLJA MOŽETE VRATITI CIJELI APPLEOV HARDVERSKI/SOFTVERSKI PAKET U APPLE STORE ILI KOD OVLAŠTENOG DISTRIBUTERA UZ POVRAT NOVCA, U SKLADU S PRAVILIMA ZA POVRAT PROIZVODA KOJI SU VAM DOSTUPNI NA ADRESI https://www.apple.com/legal/sales-support/. KAKO BISTE DOBILI POVRAT NOVCA, MORATE VRATITI CIJELI HARDVERSKI/SOFTVERSKI PAKET.

OVA LICENCA SADRŽI DODATAK O NADLEŽNOSTI KOJI SE PRIMJENJUJE ZA ODREĐENE ZEMLJE ILI REGIJE. UVJETI DODATKA O NADLEŽNOSTI DOSTUPNI SU NA KRAJU OVE LICENCE. U SLUČAJU BILO KAKVE NEDOSLJEDNOSTI IZMEĐU DODATKA O NADLEŽNOSTI I DRUGIH UVJETA U OVOJ LICENCI, DODATAK O NADLEŽNOSTI IMAT ĆE PREDNOST.

VAŽNA NAPOMENA: u mjeri u kojoj se ovaj softver može upotrebljavati za reproduciranje, mijenjanje, objavljivanjeili distribuciju materijala, vama je licenciran samo za reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje i distribuciju materijala koji nisu zaštićeni autorskim pravima, materijala za koje posjedujete autorsko pravo ili materijala za koje ste ovlašteni ili vam je zakonski dopuštena reprodukcija, mijenjanje, objavljivanje ili distribucija. Ako niste sigurni koja su vaša prava u pogledu kopiranja, izmjene, objavljivanja ili distribuiranja bilo kojeg materijala, zatražite savjet pravnika.

1. Općenito.
A. Appleov softver (uključujući Boot ROM kod), bilo koji softver drugog proizvođača, dokumentacija, sučelja, sadržaj, fontovi i svi podaci koji prate ovu Licencu („izvorni Appleov softver"), a koji se mogu ažurirati ili zamijeniti poboljšanjima značajki, softverskim ažuriranjima, sigurnosnim odgovorima, sistemskim datotekama ili softverom za oporavak sustava koji pruža Apple za vaše računalo marke Apple ili podržani periferni uređaj („izmjene Appleova softvera"), bez obzira na to je li unaprijed instaliran na hardver marke Apple ili je u internoj pohrani, na prijenosnom mediju, na disku, u memoriji samo za čitanje, na bilo kojem drugom mediju ili u bilo kojem drugom obliku (izvorni Appleov softver i izmjene Appleova softvera zajedno se nazivaju „Appleov softver"), licenciralo vam je, a ne prodalo, društvo Apple Inc. („Apple") za upotrebu samo pod uvjetima ove licence. Apple i/ili Appleovi davatelji licence zadržavaju vlasništvo nad Appleovim softverom te sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena. Prihvaćate da se odredbe ove licence primjenjuju na bilo koji softverski proizvod marke Apple koji je možda bio unaprijed instaliran na vaš hardver marke Apple, osim ako je uz takav proizvod isporučena odvojena licenca, u kojem slučaju će vaša uporaba tog proizvoda biti podložna odredbama te licence.

B. Apple vam po vlastitom nahođenju može omogućiti buduće izmjene Appleova softvera. Izmjene Appleova softvera, ako postoje, ne moraju nužno uključivati sve postojeće značajke softvera ili nove značajke koje Apple stavlja na tržište za novije ili druge modele računala marke Apple. Odredbe ove licence vrijedit će za sve izmjene Appleova softvera koje pruža Apple, osim ako su takve izmjene Appleova softvera popraćene zasebnom licencom, u kojem slučaju vrijede odredbe te licence.

C. Vlasništvo i prava intelektualnog vlasništva za bilo koji sadržaj koji se prikazuje ili kojem se pristupa putem Appleova softvera pripadaju vlasniku tog sadržaja. Takav sadržaj može biti zaštićen autorskim pravom ili drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu te može biti podložan uvjetima upotrebe trećih strana koje pružaju takav sadržaj. Osim ako je drugačije propisano u ovom dokumentu, ova licenca ne dodjeljuje vam pravo na uporabu tih sadržaja niti vam jamči daljnju dostupnost tih sadržaja. Zabranjeno vam je ponovno objavljivanje, ponovno slanje ili reprodukcija bilo kojih slika kojima se pristupa putem aplikacija News ili Karte kao samostalnim datotekama.

2. Dopuštene upotrebe licence i ograničenja.
A. Licenca za pojedinu kopiju predinstaliranog Appleova softvera. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, osim

ako ste Appleov softver nabavili u Mac App Storeu, automatskim preuzimanjem ili u sklopu količinske licence, ugovorom o održavanju ili drugim pisanim ugovorom društva Apple, dobivate ograničenu, neisključivu licencu za instalaciju, upotrebu i pokretanje jedne (1) kopije Appleova softvera na jednom računalu marke Apple u bilo kojem trenutku. Primjerice, ove se odredbe licence za pojedinačnu kopiju odnose na vas ako ste Appleov softver dobili predinstaliran na hardveru marke Apple.

B. Licenca za Mac App Store. Ako ste licencu za Appleov softver dobili u Mac App Storeu ili putem automatskog preuzimanja, onda vam je u skladu s odredbama i uvjetima ove licence i kako je dopušteno pravilima upotrebe usluga i sadržaja navedenim u uvjetima i odredbama za Appleove medijske usluge (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hr/terms.html) („pravila upotrebe"), omogućena ograničena, neprenosiva i neisključiva licenca:

(i) za preuzimanje, instaliranje, upotrebu i pokretanje u osobne, nekomercijalne svrhe jedne (1) kopije Appleova softvera izravno na svakom kompatibilnom računalu marke Apple („Mac računalo") koje posjedujete ili koje je pod vašom kontrolom;

(ii) ako ste komercijalna tvrtka ili obrazovna ustanova, za preuzimanje, instalaciju, upotrebu i pokretanje jedne (1) kopije Appleova softvera za upotrebu na jedan od sljedećih načina: (a) jedna osoba na svakom Mac računalu koje posjedujete ili koje je pod vašom kontrolom ili (b) više osoba na jednom zajedničkom Mac računalu koje posjedujete ili koje je pod vašom kontrolom. Na primjer, jedan zaposlenik može upotrebljavati Appleov softver i na stolnom Mac računalu i na prijenosnom Mac računalu ili pak više učenika može serijski upotrebljavati Appleov softver na jednom Mac računalu koje se nalazi u resursnom centru ili knjižnici; i

(iii) osim ako nije drukčije navedeno u pisanom obliku, potpisano ili odobreno od Appleova ovlaštenog predstavnika, za instalaciju, upotrebu i izvođenje najviše dviju (2) dodatnih kopija ili instanci Appleova softvera ili bilo kojeg prethodnog operativnog sustava macOS ili OS X ili naknadnog izdanja Appleova softvera unutar virtualnih okruženja operacijskog sustava na svakom računalu marke Apple koje posjedujete ili kontrolirate na kojem se već izvodi Appleov softver, a u svrhe: (a) razvoja softvera; (b) testiranja tijekom razvoja softvera; (c) uporabe sustava macOS Server; ili (d) osobne, nekomercijalne uporabe.

Osim kako je izričito dozvoljeno u odjeljku 3, odobrenje navedeno u odjeljku 2B (iii) iznad ne dopušta upotrebu virtualiziranih kopija ili primjeraka Appleova softvera u vezi s uslužnim uredima, paralelnim radom više osoba, dijeljenjem putem terminala ili drugim sličnim vrstama usluga. Osim kako je izričito dozvoljeno u ovom odjeljku 2B, Appleov softver ne smijete upotrebljavati za izvođenje bilo kojeg Appleova softvera operacijskog sustava, uključujući iOS, iPadOS, watchOS ili tvOS, u virtualnim okruženjima operacijskih sustava na Mac računalima.

C. Količinska licenca ili licenca koja obuhvaća održavanje. Ako ste Appleov softver nabavili u sklopu Appleova programa količinskog licenciranja ili licenci za održavanje, broj kopija Appleova softvera koji smijete preuzeti, instalirati, upotrebljavati i pokretati na Appleovim računalima koja posjedujete ili koja su pod vašom kontrolom određen je uvjetima količinske licence ili licence za održavanje. Osim ako u pisanom obliku nije drukčije dogovoreno s Appleom, na upotrebu Appleova softvera nabavljenog u sklopu količinske licence ili licence za održavanje primjenjivat će se sve ostale odredbe i uvjeti ove licence.

D. Sistemski preduvjeti; Apple račun. Napominjemo da je Appleov softver kompatibilan isključivo s hardverom marke Apple koji ispunjava propisane uvjete za upotrebu sustava koje je definirao Apple. Osim toga, za upotrebu i pristup određenim značajkama Appleova softvera i određenim uslugama (kako su definirani u odjeljku 6) možda ćete morati izraditi jedinstvenu kombinaciju korisničkog imena i lozinke, poznatu kao Apple račun.

E. Fontovi. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, fontovima koje sadrži Appleov softver možete se služiti za prikaz i ispis sadržaja dok radite s Appleovim softverom; međutim, fontove smijete upotrijebiti u sadržaju samo ako je to dopušteno u skladu s ograničenjima upotrebe koja se na njih odnose. Ta ograničenja upotrebe možete pronaći u prozoru Knjiga fontova/Pregled/Prikaži informacije o fontu.

F. Glasovi; Titlovi uživo. U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, možete: (i) upotrebljavati glasove sustava uključene u Appleov softver („glasovi sustava") (1) dok pokrećete Appleov softver i (2) za kreiranje vlastitih izvornih sadržaja i projekata za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu; (ii) upotrebljavati titlove uživo koje automatski generira Appleov softver na uređaju u stvarnom vremenu („titlovi uživo"), bilo da se generiraju tijekom FaceTime poziva ili na neki drugi način, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu; i (iii) upotrebljavati značajku Osobni glas za izradu glasa na uređaju koji zvuči poput vas („Osobni glas") rabeći svoj glas za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovom licencom nije dopušteno kreiranje sadržaja ni upotreba glasova sustava, titlova uživo ili osobnog glasa uključujući,

između ostalog, upotrebu, reprodukciju, prikaz, izvedbu, snimanje, objavljivanje ili redistribuciju bilo kojeg glasa sustava, titlova uživo ili osobnog glas u profitnom, neprofitnom, javnom ili komercijalnom kontekstu.

G. Značajke i podrška aplikacije Foto. Aplikacija Foto Appleova softvera („aplikacija Foto") možda ne podržava neke formate videozapisa i fotografija. Uporaba nekih značajki aplikacije Foto ovisi o značajkama vaše kamere. Sinkronizacija fotografija pomoću aplikacije Foto i bilo koje usluge koju pruža Apple ili netko drugi mogu rezultirati gubitkom podataka. Grafika dijaprojekcija, glazba i teme uključene u aplikaciju Foto predviđene su samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu unutar dijaprojekcija koje izrađujete koristeći se aplikacijom Foto. Ne smijete upotrebljavati, izdvajati ili distribuirati, u komercijalne ili druge svrhe, samostalno, bilo koje fotografije, slike, grafiku, umjetnička djela, audio, videosadržaje ili slična dobra („digitalni materijal") koji aplikacija sadrži, ili dobra koji su dijelom aplikacije Foto, ili u suprotnom upotrebljavajte digitalni materijal izvan konteksta predviđene primjene u sklopu aplikacije Foto.

H. Značajke spremanja sadržaja u predmemoriju.
1. U opsegu u kojem su Apple i/ili njegove podružnice određeni softver i/ili sadržaj učinili dostupnim za spremanje u predmemoriju (npr. primjenjivi sadržaj iz Mac App Storea) („Appleov primjenjivi sadržaj"), određene značajke Appleova softvera („značajke spremanja sadržaja u predmemoriju") mogu automatski preuzeti i lokalno spremiti u predmemoriju takav Appleov primjenjivi sadržaj na vašem računalu marke Apple na kojem je Appleov softver instaliran (u svrhu ovog odjeljka takvo se računalo marke Apple naziva „Mac koji omogućava spremanje u predmemoriju"). **Uporabom značajki spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera slažete se da Apple smije preuzeti i spremiti u predmemoriju takav Appleov primjenjivi sadržaj na vaš Mac koji omogućava spremanje u predmemoriju.** U bilo kojem trenutku možete isključiti značajke spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera u prozoru Dijeljenje unutar Postavki sustava na Macu koji omogućava spremanje u predmemoriju.

2. Značajke spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera namijenjene su uporabi samo na Macu koji omogućava spremanje u predmemoriju koji posjedujete ili kojim se služite, a isključivo u svrhu ubrzavanja isporuke takvog Appleovog primjenjivog sadržaja ovlaštenim krajnjim korisnicima unutar vašeg doma, tvrtke ili organizacije. Razumijete da će se ti korisnici možda trebati odvojeno autorizirati Appleu prije primanja Appleova primjenjiva sadržaja i da ubrzana isporuka Appleova primjenjiva sadržaja uslijed uporabe Maca koji omogućava spremanje u predmemoriju ne predstavlja promjenu odredbi pod kojima vi ili vaši krajnji korisnici primate takav Appleov primjenjivi sadržaj.

3. Potvrđujete i slažete se da je uporaba Appleova primjenjiva sadržaja podložna odredbama važeće licence za vrstu Appleova primjenjiva sadržaja koji se sprema u predmemoriju. Te odredbe mogu uključivati, između ostalog, odredbe i uvjete Appleovih medijskih usluga, odredbe i uvjete korištenja za iCloud, ugovor za instruktore za iTunes U, licencni ugovor za softver iTunes U i/ili važeće odredbe licenciranja za softver koji se preuzima, osim ako uz preuzimanje nije bio dostupan zasebni licencni ugovor, u kojem se slučaju primjenjuje taj licencni ugovor. Popis licencnih ugovora za Appleov softver možete pronaći ovdje: https://www.apple.com/legal/sla/. Potvrđujete i slažete se da vam uporaba značajki spremanja sadržaja u predmemoriju i pohrana Appleova primjenjiva sadržaja na Mac koji omogućava spremanje sadržaja u predmemoriju ne donosi nikakva druga prava osim onih koja su vam omogućena odredbama važeće licence za Appleov primjenjivi sadržaj i neće predstavljati jamstvo, odricanje od odgovornosti ili drugo ograničenje bilo kojih prava tvrtke Apple ili bilo kojih drugih vlasnika autorskih prava u bilo kojem Appleovom primjenjivom sadržaju.

4. Nemate ovlasti za uporabu Maca koji omogućava spremanje u predmemoriju s omogućenim značajkama spremanja sadržaja u predmemoriju na mreži koju ne posjedujete ili kojom se ne služite (ili za čiju upotrebu u te svrhe nemate pravnu dozvolu) ili dozvoljavanje pristupa takvom Appleovom primjenjivom sadržaju krajnjim korisnicima izvan vašeg doma, tvrtke ili organizacije. Slažete se da ćete Appleov primjenjivi sadržaj upotrebljavati samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu ili za internu uporabu unutar vaše tvrtke ili organizacije i samo kako je izričito dozvoljeno ovim dokumentom. Ne smijete pružati usluge trećim stranama koje se integriraju ili preuzimaju usluge ili informacije koje pružaju značajke spremanja sadržaja u predmemoriju ili upotrebljavaju značajke spremanja sadržaja u predmemoriju na bilo koji način.

5. Omogućavanjem značajki spremanja u predmemoriju Appleova softvera slažete se da Apple smije pohranjivati, pratiti i osiguravati Appleov primjenjivi sadržaj na vašem Macu koji omogućava spremanje u predmemoriju te prikupljati i koristiti se tehničkim informacijama o vašem Macu koji omogućava spremanje u predmemoriju i povezanim mrežama uključujući, između ostalog, identifikatore hardvera i IP adrese u takve svrhe. Slažete se da nećete onemogućavati, ometati, hakirati, zaobilaziti ili na drugi način utjecati na Appleove mehanizme za verifikaciju, pohranu ili autorizaciju, digitalno potpisivanje, upravljanje digitalnim pravima ili druge sigurnosne mehanizme ugrađene u ili pomoću Appleova softvera, usluga, Appleova primjenjiva sadržaja ili drugih Appleovih softvera ili tehnologija, niti omogućavati drugima da to rade.

6. Apple zadržava pravo na ukidanje dostupnosti Appleova primjenjiva sadržaja za spremanje u predmemoriju na vašem Macu koji omogućava spremanje u predmemoriju (npr. neki sadržaj koji ste prethodno spremili u predmemoriju možda neće biti dostupan za naknadno spremanje u predmemoriju) i pravo na uklanjanje bilo kojeg Appleova primjenjiva sadržaja koji je spremljen u predmemoriju s vaših Macova koji omogućavaju spremanje u predmemoriju u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju i Apple neće imati nikakvih obaveza prema vama u takvom slučaju. Razumijete da takvo spremanje Appleova primjenjiva sadržaja u predmemoriju možda neće biti dostupno u svim državama ili regijama. U bilo kojem trenutku možete ukloniti Appleov primjenjivi sadržaj spremljen u predmemoriju i isključiti značajke spremanja u predmemoriju.

I. Spajanje na radnu površinu s udaljene lokacije. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, kada se daljinski spajate s drugog računala ili elektroničkog uređaja (svaki „uređaj") na računalo marke Apple na kojem je pokrenut Appleov softver (za svrhe ovog odjeljka, takva računala marke Apple nazivaju se „kućni Mac"), bilo kroz značajku Dijeljenje zaslona ili na bilo koji drugi način:

(i) u jednom trenutku daljinski se smije spojiti samo jedan (1) uređaj, izravno ili neizravno, kako bi upravljao grafičkom sesijom na radnoj površini Appleova softvera koji je pokrenuti i prikazuje se na kućnom Macu; i

(ii) daljinski se u jednom trenutku može spojiti razuman broj uređaja isključivo u svrhu istovremenog promatranja iste grafičke sesije na radnoj površini Appleova softvera koji je pokrenut i prikazuje se na kućnom Macu, sve dok ta računala ne upravljaju Appleovim softverom na bilo koji način; ali

(iii) samo jedan (1) uređaj marke Apple može se daljinski spojiti u bilo kojem trenutku, izravno ili neizravno, kako bi upravljao zasebnom grafičkom sesijom Appleova softvera drugačijom od one pokrenute i prikazane na kućnom Macu, a takve veze mogu se ostvariti samo pomoću značajke Dijeljenje zaslona Appleova softvera.

Osim kako je izričito dozvoljeno u ovom odjeljku 2I ili odjeljku 3, ili osim ako je drugačije licencirano od strane tvrtke Apple, slažete se da Appleov softver ni bilo koju od njegovih funkcija nećete upotrebljavati u okviru uslužnog ureda, paralelnog rada više osoba, dijeljenja putem terminala ili drugih sličnih vrsta usluga, bez obzira pružaju li se takve usluge unutar vaše organizacije ili trećim stranama.

J. Ostala ograničenja upotrebe. Odobrenja utvrđena ovom licencom ne dopuštaju instaliranje, upotrebu ni pokretanje Appleova softvera ni na jednom računalu koje nije marke Apple niti omogućivanje toga drugima. Suglasni ste da nećete ukloniti, učiniti nejasnima ili izmijeniti obavijesti o vlasništvu (uključujući obavijesti o zaštitnom znaku i autorskim pravima) koje mogu biti priložene Appleovu softveru ili sadržane u njemu. Osim kako je dopušteno uvjetima ove licence ili drukčije licencirano od strane Applea: (i) Appleov softver istodobno može upotrebljavati samo jedan korisnik i (ii) ne smijete Appleov softver učiniti dostupnim putem mreže da bi se mogao pokretati ili upotrebljavati na više računala istodobno. Osim kako je izričito dozvoljeno u odjeljku 3, ne smijete unajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili podlicencirati Appleov softver.

K. Sigurnosna kopija. Možete napraviti jednu kopiju Appleova softvera (s izuzetkom Boot ROM koda i druge Appleove programske opreme koji su ugrađeni ili na drugi način sadržani u hardveru marke Apple) u strojno čitljivom obliku samo u svrhu sigurnosne kopije, pod uvjetom da sigurnosna kopija mora sadržavati sva autorska prava ili druge vlasničke napomene sadržane u izvorniku. Apple Boot ROM kod i programska oprema omogućeni su samo za upotrebu na hardveru marke Apple i ne smiju se kopirati, mijenjati ili distribuirati, ni u cijelosti niti djelomično.

L. Premještanje postojećeg softvera. Ako upotrebljavate Asistenta za podešavanje/migraciju za prijenos softvera s jednog računala marke Apple na drugo računalo marke Apple, imajte na umu da se nastavak upotrebe originalnog primjerka softvera možda neće biti dopušten kada se primjerak prenese na drugo računalo, osim ako već imate licencirani primjerak takvog softvera na oba računala. Odredbe i uvjete koji se primjenjuju trebali biste pogledati u primjenjivim licencnim ugovorima za softver. Softver i usluge trećih strana možda neće biti kompatibilni s ovim Appleovim softverom i njegova instalacija može utjecati na dostupnost i upotrebljivost takvog softvera ili usluga trećih strana.

M. Otvoreni kod. Apple je na svom web-mjestu za otvoreni kod (https://www.opensource.apple.com/) stavio ili će staviti na raspolaganje određene komponente Appleova softvera i programa otvorenog koda drugih proizvođača uključenih u razvoj Appleova softvera (zajednički nazvane „komponente otvorenog koda"). Promijeniti ili zamijeniti možete samo te komponente otvorenog koda, pod sljedećim uvjetima: (i) ako se rezultirajući promijenjeni Appleov softver upotrebljava umjesto nepromijenjenog Appleova softvera na računalima marke Apple koje posjedujete ili kojima

se služite, sve dok svako takvo računalo marke Apple ima pravilno licencirani primjerak Appleova softvera na sebi; i (ii) ako se slažete s uvjetima ove licence i svim važećim uvjetima licenciranja koji reguliraju upotrebu komponenti otvorenog koda. Apple nije dužan pružiti bilo kakva ažuriranja, održavanje, jamstvo, tehničku ili drugu podršku ili usluge za na taj način dobiven promijenjeni Appleov softver. Vi izričito potvrđujete da su neispravnost ili oštećenje Appleova hardvera prouzročeni mijenjanjem komponenti otvorenog koda Appleova softvera isključeni iz uvjeta jamstva za Appleov hardver.

N. Obrnuti inženjering nije dopušten. Ne smijete i suglasni ste da nećete umnožavati (osim kako je izričito dopušteno ovom licencom ili pravilima upotrebe ako se odnose na vas), rastavljati, podvrgavati obrnutom inženjeringu, rasklapati, pokušati izvlačiti izvorni kod ili podatke za obuku, dešifrirati, preinačiti ili izrađivati inačice Appleova softvera ili bilo kojih usluga koje Appleov softver nudi ili bilo kojeg njihovog dijela (osim i samo u opsegu u kojem je prethodno ograničenje zabranjeno važećim zakonom ili uvjetima licence koja regulira upotrebu komponenti otvorenog koda koje se mogu nalaziti u Appleovu softveru) ni omogućavati drugima da čine isto. Nadalje se slažete da nećete ometati, onemogućavati niti neovlašteno mijenjati bilo koji zvučni, vizualni ili drugi indikator Appleova softvera ili vašeg Appleova hardvera koji Apple pruža kako bi označio da je u tijeku snimanje videozapisa, snimke putem mikrofona, snimke zaslona ili snimke putem kamere.

O. Poštivanje zakona. Slažete se da ćete Appleov softver i usluge (kako je definirano u odjeljku 6 u nastavku) koristiti u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući i lokalne zakone zemlje ili regije u kojoj prebivate ili u kojoj preuzimate ili koristite Appleov softver i usluge. Nadalje se slažete da nećete koristiti Appleov softver i usluge za generiranje umjetnog sadržaja (uključujući, na primjer, umjetni eksplicitni ili seksualni sadržaj) na bilo koji način koji je zabranjen važećim zakonom. Značajke Appleova softvera i usluga možda nisu dostupne na svim jezicima ili regijama te se neke značajke mogu razlikovati ovisno o regiji. Neke značajke ili sadržaj softvera i usluga Apple mogu biti podložni dodatnim uvjetima ili ograničenjima. Za neke značajke Appleova softvera i usluga potrebna je internetska veza.

P. Softver drugih proizvođača. Apple je iz praktičnih razloga kao dio Appleovog softverskog paketa, a možda i kao nadogradnju, ažuriranje ili dodatak Appleovu softveru, omogućio pristup određenom softveru ili uslugama drugih proizvođača. U mjeri u kojoj Appleov softver sadrži softver ili usluge trećih strana ili im pak omogućuje pristup, Apple nema izričitu ni impliciranu obvezu pružiti bilo kakvu tehničku ili drugu podršku za takav softver ili usluge. Izravno se posavjetujte s odgovarajućim prodavačem ili proizvođačem softvera te davateljem usluga za tehničku podršku i korisničku podršku vezanu za softver, usluge i/ili proizvode.

Q. Izmjene Appleova softvera. Appleov softver povremeno će Apple provjeravati kako bi se utvrdilo ima ili izmjena Appleova softvera. Ako je dostupna izmjena, ta bi se izmjena mogla automatski preuzeti i instalirati na vaše računalo i, ako je primjenjivo, na vaše periferne uređaje. **Upotrebom Appleova softvera slažete se da Apple može preuzeti i instalirati automatske izmjene Appleova softvera na vaše računalo i periferne uređaje.** Automatska ažuriranja operacijskog sustava i pozadinska sigurnosna poboljšanja možete isključiti u bilo kojem trenutku prilagodbom postavki koje se u postavkama sustava. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoje računalo.

R. Znakovi sustava. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence možete upotrebljavati genmoji i memoji znakove koji se isporučuju s Appleovim softverom ili su njime izrađeni („znakovi sustava”): (i) dok je Appleov softver uključen i (ii) radi izrade vlastitog izvornog sadržaja i projekata za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sukladno ovoj licenci nisu dopuštene druge upotrebe znakova sustava, uključujući, između ostalog, reprodukciju, prikaz, izvedbu, snimanje, objavu ili redistribuciju bilo kojeg znaka sustava u profitnom, neprofitnom i komercijalnom kontekstu te kontekstu javnog dijeljenja.

3. Najam za dozvoljene usluge razvojnih programera.
A. Najam. Valjano licenciranu verziju Appleova softvera možete iznajmiti ili dati u podnajam u cijelosti pojedincu ili organizaciji (svaki, „primatelj najma”) pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti, osim ako je drukčije navedeno u pisanom obliku, potpisano ili odobreno od strane ovlaštenog Appleova predstavnika:

(i) iznajmljeni Appleov softver mora se upotrebljavati u isključivu svrhu pružanja dozvoljenih usluga razvojnih programera, a svaki primatelj najma mora pregledati uvjete ove licence i pristati na njih;

(ii) svaki period iznajmljivanja mora trajati najmanje dvadeset i četiri (24) uzastopna sata;

(iii) tijekom razdoblja najma primatelj najma koji je krajnji korisnik mora bili jedini i isključivi korisnik te jedini isključivo imati kontrolu nad Appleovim softverom i Appleovim hardverom na koji je instaliran, osim što vi, kao strana koja iznajmljuje Appleov softver („davatelj u najam”) može pružati administrativnu podršku za Appleov

softver, i

(iv) prije upotrebe Appleova softvera primatelj najma koji je krajnji korisnik mora pregledati uvjete ove licence i uvjete primjenjive za bilo koji softver koji je predinstaliran na Appleovu softveru uključujući, između ostalog, Appleov softver Xcode za razvojne programere i bilo koji drugi Appleov softver ili softver drugih proizvođača te pristati na to da ga ti uvjeti obvezuju.

U svrhe ovog 3. odjeljka: (A) primatelj najma koji je krajnji korisnik znači primatelj najma koji je krajnji korisnik i koji u konačnici upotrebljava unajmljeni Appleov softver isključive u svrhe dozvoljenih usluga razvojnih programera i (B) dozvoljene usluge razvojnih programera znači kontinuirane integrirane usluge uključujući, između ostalog, razvoj softvera, izgradnju softvera iz koda, automatizirano testiranje tijekom razvoja softvera i pokretanje potrebnih alata za razvojne programere radi podrške tim aktivnostima. Svaki davatelj najma treba Appleu unaprijed poslati obavijest prije davanja Appleova softvera u najam ili podnajam, u skladu s odredbama iz ovog 3. odjeljku tako da se javi Odjelu Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Podnajam. Primatelj najma može dalje staviti Appleov softver u podnajam u skladu s odredbama iz ovog 3. odjeljka ako se pridržava svih uvjeta navedenih u njemu. Primatelj najma koji uzima u podnajam Appleov softver (koji će se također smatrati davateljem u najam prema odjeljku 3.) mora u potpunosti ustupiti isključivu upotrebu i kontrolu nad Appleovim softverom i hardverom marke Apple na kojem je instaliran primatelju najma tijekom razdoblja najma.

C. Stupanje na snagu. Kao davatelj u najam bit ćete odgovorni za: (i) osiguranje da svaki primatelj najma ispunjava sve uvjete iz ovog odjeljka 3; (ii) osiguranje da svaki primatelj najma prihvati sve primjenjive odredbe licence; i (iii) pomaganje Appleu u provođenju povezane sukladnosti. Ako primatelj najma prekrši ovu licencu ili druge primjenjive odredbe Appleove licence, njihovo pravo na upotrebu Appleova softvera automatski će se prekinuti i suglasni ste da ćete odmah primatelju najma zabraniti upotrebu Appleova softvera čim saznate da je do takvog kršenja došlo ili nakon što dobijete pisanu obavijest od Applea o takvom kršenju.

D. Virtualizacija. Za svaku kopiju Appleova softvera podložnu najmu u skladu s odredbama i uvjetima iz ovog 3. odjeljka, primatelj najma ili davatelj u najam (ne oboje) mogu instalirati, upotrebljavati i pokretati dodatne kopije ili primjere Appleova softvera u virtualnim okruženjima operacijskih sustava u skladu s odjeljkom 2B(iii), pod uvjetom da davatelj u najam može samo virtualizirati jedan primjerak ili kopiju Appleova softvera kao alat pružanja za svrhu pružanja primatelju najma pristupa Appleovom softveru i njihovoj upotrebi u skladu s odredbama iz ovog 3. odjeljka.

E. Konfiguracija sustava. Ako ste primatelj najma, prihvaćate da davatelj u najam može prethodno konfigurirati Appleov softver koji vam daje u najam, uključujući odabir postavki za usluge analitike, lokacijske usluge i druge značajke u vezi sa sigurnosti, zaštitom privatnosti i prikupljanjem podataka. Prihvaćate i suglasni ste da Apple nije odgovoran za konfiguraciju Appleova softvera od strane davatelja u najam.

4. Prijenos.
A. Ako ste Appleov softver dobili predinstaliran na hardveru marke Apple ili ako ste licencu za Appleov softver dobili u Mac App Storeu ili putem nadogradnje softvera, možete izvršiti jednokratan trajni prijenos svih vaših licencnih prava za Appleov softver (u njegovom izvornom obliku kako je isporučen od strane društva Apple) na drugu osobu pod sljedećim uvjetima: (i) Appleov softver prenosi se zajedno s Appleovim hardverom; (ii) prijenos mora obuhvaćati sav Appleov softver, uključujući sve njegove dijelove i ovu licencu; (iii) ne smijete zadržati nikakve kopije Appleova softvera, cjelovite ili u dijelovima, uključujući kopije pohranjene na računalu ili drugom uređaju za pohranu; i (iv) osoba koja prima Appleov softver pročitala je te je suglasna i prihvaća odredbe i uvjete koji su navedeni u ovoj licenci. Za svrhe ove licence, ako tvrtka Apple omogućuje ažuriranje (npr. s verzije 10.14 na verziju 10.14.1) za Appleov softver, ažuriranje se smatra dijelom Appleova softvera i ne može se prenositi odvojeno od verzije Appleova softvera prije ažuriranja.

B. Ne smijete prenositi Appleov softver koji je promijenjen ili zamijenjen, kako je navedeno u prethodnom odjeljku 2M. Sve komponente Appleova softvera pružaju se kao dio paketa te se ne smiju odvajati od paketa i distribuirati kao samostalne aplikacije. Imajte na umu da se Appleov softver koji se isporučuje s određenim hardverskim proizvodom marke Apple možda neće pokretati na drugim modelima hardvera marke Apple.

C. Bilo koji primjerak Appleova softvera koji Apple može ustupiti u svrhu promocije, procjene, dijagnostike ili obnavljanja smije se upotrijebiti samo u takve svrhe i ne smije se preprodati ili prenositi.

D. Apple može dodijeliti cijeli ili bilo koji dio ove licence ili bilo koja prava ili obveze navedene u nastavku bilo kojem Appleovom povezanom društvu ili podružnici u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

5. Pristanak na upotrebu podataka. Određene značajke kao što su Analiza, Lokacijske usluge, Siri, Diktat i Spotlight mogu zatražiti podatke s vašeg računala kako bi mogle pravilno raditi. Kad uključite ili upotrebljavate te značajke, dobit ćete detalje o tome koji se podaci šalju Appleu i kako će se ti podaci možda upotrebljavati. Za dodatne informacije posjetite https://www.apple.com/privacy/. Vaši će se podaci uvijek obrađivati u skladu s Appleovim Pravilima o privatnosti koja možete pronaći na adresi: https://www.apple.com/legal/privacy/hr.

6. Appleov softver, usluge i materijali trećih strana.
A. Općenito. Appleov softver omogućuje pristup Appleovim servisima iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Karte, News i ostalim uslugama i internetskim stranicama društva Apple i drugih proizvođača (općenito i pojedinačno „usluge"). Za upotrebu tih usluga potreban je pristup internetu, a za neke usluge može biti potreban Apple račun, može biti potrebno prihvatiti dodatne uvjete te se mogu dodatno naplaćivati. Upotrebom ovog softvera zajedno s Apple računom ili drugim uslugama tvrtke Apple, pristajete na primjenjive uvjete korištenja usluge, poput npr. najnovijih odredbi i uvjeta za Appleove medijske usluge za zemlju ili regiju u kojoj pristupate tim uslugama, koji su dostupni za pregled na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hr/terms.html.

B. Prijavite li se na iCloud, nekim značajkama servisa iCloud kao što su „iCloud Drive", „Dijeljeni albumi" i „Pronalaženje" možete pristupati izravno iz Appleova softvera. Potvrđujete i prihvaćate da vaša upotreba usluge iCloud i tih značajki podliježe najnovijim odredbama i uvjetima usluge iCloud, dostupnima za pregled na https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/hr/terms.html.

C. Sadržaj aplikacije News. Vaša upotreba sadržaja kojim se pristupa putem aplikacije News ograničena je na samo osobnu, nekomercijalnu upotrebu, ne prenosi nikakav vlasnički udio na vas u sadržaju i posebice isključuje, između ostalog, sva prava na komercijalnu ili promotivnu upotrebu u tom sadržaju.

D. Karte. Usluga i značajke karti u Appleovu softveru („Karte"), uključujući i pokrivenost karata podacima, mogu se razlikovati od regije do regije. Kad uključite ili koristite Karte, primit ćete detalje o informacijama koje se šalju društvu Apple i načinima na koje te informacije mogu biti upotrijebljene. Razumijete i suglasni ste da je vaša upotreba aplikacije Karte podložna najnovijim uvjetima i odredbama usluge Karte kojima možete pristupiti i koje možete pregledati u rubnom stupcu aplikacije Karte.

E. Umjetna inteligencija. Uređaji, Appleov softver i usluge također vam mogu omogućiti pristup značajkama umjetne inteligencije (pod zajedničkim nazivom „umjetna inteligencija"). Umjetna inteligencija može pogriješiti. Ponekad izvori koje umjetna inteligencija upotrebljava možda nisu pouzdani, relevantni ili točni, a ponekad vam umjetna inteligencija može dati netočne informacije. Prilikom odgovaranja umjetna inteligencija može upotrebljavati informacije koje pronađe na internetu. Odgovori mogu izgledati uvjerljivo, ali mogu biti i nepotpuni, netočni ili neprikladni. Uvijek se oslanjajte na vlastitu prosudbu i provjerite informacije koje dobijete od umjetne inteligencije prije nego što donesete odluku ili nešto poduzmete. Slažete se da ste odgovorni procijeniti je li bilo koji odgovor potpun, točan i primjeren za vašu situaciju, uključujući potrebu za provjerom druge osobe. Umjetna inteligencija nije osmišljena niti namijenjena za pružanje stručnih savjeta i ne biste smjeli upotrebljavati njezine odogovre za pružanje stručnih savjeta ili za donošenje odluka povezanih sa zdravljem, financijama, pravom, poslovanjem ili drugim visokorizičnim aktivnostima bez provjere druge osobe. Svi odgovori povezani s tim područjima daju se isključivo u informativne svrhe i nisu zamjena za savjet kvalificiranog stručnjaka. Prihvaćate i slažete se da ste vi, a ne Apple, odgovorni za svoju upotrebu odgovora koje generira umjetna inteligencija na temelju vaših upita, za svoju reakciju na te odgovore i za sve radnje koje poduzmete u vezi s njima. Ne smijete pristupati umjetnoj inteligenciji, upotrebljavati je, upućivati joj upite ni dopustiti drugima da joj pristupaju, upotrebljavaju je ili joj upućuju upite na način koji bi: (i) iskorištavao, nanosio štetu ili prijetio nanošenjem štete djeci, uključujući stvaranje, distribuciju ili promicanje materijala povezanog sa seksualnim zlostavljanjem djece, (ii) promicao ili omogućavao nasilje iz bilo kojeg razloga, (iii) poticao nezakonitu ili nepromišljenu upotrebu oružja ili opasnih predmeta, (iv) olakšavao, promicao ili glorificirao bilo koji oblik samoubojstva ili samoozljeđivanja, (v) obmanjivao ili dovodio druge u zabludu, uključujući aktivnosti povezane s plagiranjem, akademskim nepoštenjem, prijevarama, krađom identiteta, zlonamjernim softverom i širenjem pogrešnih ili namjerno obmanjujućih informacija, (vi) klasificirao osobe na temelju biometrijskih podataka radi donošenja zaključaka o njihovim osjetljivim obilježjima, (vii) procjenjivao ili klasificirao pojedince na temelju njihova društvenog ponašanja ili osobina na način koji dovodi do štetnog ili nepovoljnog postupanja prema njima, bilo u kontekstu koji nije povezan s izvornim podacima ili na način koji je neopravdan ili nerazmjeran, (viii) procjenjivao rizik hoće li određena osoba počiniti kazneno djelo ili se upotrebljavao u službene svrhe povezane s provedbom zakona ili kaznenim pravosuđem, (ix) nastojao zloupotrijebiti, ugroziti, ometati mreže, sustave ili usluge drugih strana (uključujući Apple) ili im neovlašteno pristupiti, (x) zaobilazio bilo kakva sigurnosna pravila, zaštitne mehanizme ili ograničenja ugrađena u Appleov softver ili usluge, (xi) uklanjao vodene žigove ili druge oznake sadržaja namijenjene utvrđivanju prava intelektualnog vlasništva ili označavanju sadržaja kao

sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, ili (xii) upotrebljavao rezultate generirane mogućnostima i značajkama umjetne inteligencije za uvježbavanje, dodatno prilagođavanje ili poboljšavanje drugog modela umjetne inteligencije. Zadržavate sva prava, vlasništvo i interese, uključujući prava intelektualnog vlasništva, u vezi sa svojim upitima poslanim umjetnoj inteligenciji. Podložno postojećim pravima Applea ili trećih strana, Apple ne polaže pravo vlasništva na bilo koji odgovor koji dobijete od umjetne inteligencije. Morat ćete sami procijeniti koja prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva, imate nad odgovorima i njihovom upotrebljivošću, uzimajući u obzir svoje scenarije upotrebe i zakone mjerodavnih područja pravne nadležnosti. Odgovori koje dobijete od umjetne inteligencije možda nisu jedinstveni za vas. Drugi korisnici mogu poslati upite slične vašim i dobiti iste, slične ili različite odgovore.

F. Shvaćate da upotrebom bilo kojeg Appleova softvera i usluga možete naići na sadržaj koji se može smatrati uvredljivim, nepristojnim ili neprimjerenim, a za koji se može ili ne mora utvrditi da sadrži eksplicitne izraze, te da rezultati bilo kojeg pretraživanja, upita umjetnoj inteligenciji ili unos određenog URL-a može automatski i nenamjerno izraditi veze ili reference na nepoželjan materijal. Unatoč navedenom, suglasni ste da Appleov softver i usluge upotrebljavate na vlastiti rizik i da Apple, njegove podružnice, posrednici, upravitelji i ovlaštenici neće snositi odgovornost za sadržaj koji može biti uvredljiv, nepristojan ili neprihvatljiv.

G. Određeni Appleov softver i usluge mogu prikazivati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaje, podatke, informacije, aplikacije ili materijale trećih strana („materijali trećih strana”) ili sadržavati veze na određena web-mjesta trećih strana. Upotrebom Appleova softvera i usluga potvrđujete i slažete se da Apple nije odgovoran za pregled ni evaluaciju sadržaja, kao ni za točnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, usklađenost s autorskim pravima, legalnost, pristojnost, kvalitetu ni bilo koji drugi aspekt takvih materijala ili web-mjesta trećih strana. Apple, njegovi djelatnici, udruženja i podružnice ne jamče, ne potvrđuju i ne prihvaćaju te neće snositi nikakve obveze ni odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakve usluge, materijale ili internetske stranice trećih strana te za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Materijali trećih strana i veze na druga web-mjesta pružaju vam se isključivo kao pogodnost.

H. Ni Apple ni bilo koji od njegovih pružatelja sadržaja ne mogu jamčiti dostupnost, točnost, potpunost, pouzdanost ili pravovremenost uskladištenih informacija, podataka o lokaciji, podataka o zdravlju ni bilo kojih drugih podataka koji su prikazani putem bilo kojeg Appleova softvera ili usluga. Financijske informacije prikazane u bilo kojem Appleovu softveru i uslugama služe samo za općenitu informiranost i na njih se ne treba oslanjati jer nisu savjet za ulaganje. Prije izvršavanja bilo kakvih transakcija vezanih uz obveznice na temelju informacija prikupljenih putem Appleova softvera i usluga, trebali biste se posavjetovati s financijskim stručnjakom ili stručnom osobom ovlaštenom za pružanje savjeta u vezi trgovanja obveznicama u vašoj zemlji ili regiji. Podaci o lokaciji koje pruža bilo koji Appleov softver i usluge, uključujući uslugu Apple Karte, služe samo za osnovne svrhe navigacije i/ili planiranja te se na njih ne treba oslanjati u situacijama u kojima su potrebne precizne informacije o lokaciji ili u kojima pogrešni, netočni, nepravovremeni ili nepotpuni podaci o lokaciji mogu dovesti do smrti, ozljeđivanja ljudi, materijalne štete ili zagađenja okoliša. Suglasni ste da se rezultati koje primite od usluge Karte mogu razlikovati od stvarnih uvjeta na cesti ili terenu zbog čimbenika koji mogu utjecati na točnost podataka usluge Karte, primjerice vremena, uvjeta na cesti i prometu, geopolitičkih događaja itd. Radi vlastite sigurnosti, uvijek pratite postavljene znakove i tekuće stanje u prometu. Pridržavajte se pravila sigurne vožnje i prometnih propisa te imajte na umu da pješački i biciklistički pravci ne obuhvaćaju nužno označene putove.

I. U mjeri u kojoj šaljete sadržaje upotrebom Appleovih softvera i usluga tvrdite da imate sva prava ili da imate odobrenje ili neko dugo zakonsko dopuštenje za prijenos takvog sadržaja te da taj sadržaj ne krši uvjete pružanja usluge primjenjive za Appleov softver i usluge. Suglasni ste s tim da Appleov softver i usluge sadrže vlasnički sadržaj, informacije i materijale koji su u vlasništvu društva Apple, vlasnika web-mjesta ili njihovih davatelja licenci te da su zaštićeni primjenjivim zakonskim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima, uključujući, između ostalog, zakon o autorskim pravima. Suglasni ste da nećete upotrebljavati takav vlasnički sadržaj, informacije ili materijale osim za dopuštenu upotrebu Appleova softvera i usluga, kao ni na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ove licence ili koji krši bilo koja prava na intelektualno vlasništvo trećih strana ili društva Apple. Nijedan dio Appleova softvera i usluga ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ni na bilo koji način. Suglasni ste da nećete preinačiti, iznajmljivati, unajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili izrađivati prerađevine bazirane na Appleovu softveru i uslugama na bilo koji način i da nećete ni na koji neovlašteni način iskorištavati Appleov softver i usluge uključujući, između ostalog, upotrebu Appleova softvera i usluga za prijenos bilo kakvih računalnih virusa, crva, trojanaca ili drugog zlonamjernog softvera ili neovlašteni pristup ili preopterećenje kapaciteta mreže. Nadalje, slažete se da Appleov softver i usluge nećete ni na koji način upotrebljavati za neželjenu poštu, prijevare, uznemiravanje, zlostavljanje, uhođenje, prijetnje, klevetanje, prijevaru (ili pokušaj prijevare) (uključujući slanjem komunikacije kojom se pokušava prevariti nekoga na način koji bi mogao uzrokovati gubitak ili štetu) i da ni na koji drugi način nećete povrijediti ili prekršiti prava bilo koje druge strane i da Apple ni na koji način nije odgovoran ni za koju takvu vašu upotrebu ni za bilo kakve uznemiravajuće,

prijeteće, klevetničke, uvredljive ili ilegalne poruke ili prijenose koje možete primiti kao rezultat upotrebe bilo kojeg Appleova softvera i usluga.

J. Određeni Appleov softver, usluge i materijali trećih strana možda nisu dostupni na svim jezicima ni u svim zemljama ili regijama. Apple ni na koji način ne jamči da su Appleov softver, usluge i materijali trećih strana prikladni ili dostupni za upotrebu na bilo kojoj lokaciji. Appleov softver, usluge ili materijale trećih strana upotrebljavate i pristupate im u opsegu koji proizvoljno odaberete i na vlastitu inicijativu te ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona, uključujući bez ograničenja sve mjerodavne lokalne zakone te zakone o privatnosti i prikupljanju podataka. Apple i njegovi davatelji licenci pridržavaju pravo na izmjenu, prekid, uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo kojem Appleovu softveru i uslugama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Apple ni u kojem slučaju nije odgovoran ako u nekom trenutku dođe do uklanjanja ili onemogućavanje pristupa Appleovu softveru i uslugama. Apple također može nametnuti ograničenja za upotrebu Appleova softvera i usluga ili pristup njima, i to u bilo kojem slučaju i bez najave ili preuzimanja odgovornosti.

7. Raskid ugovora. Ova licenca vrijedi sve do raskida ugovora. Vaša prava utvrđena ovom licencom automatski će biti poništena bez potrebe da vam Apple to najavi pisanim putem ne budete li se pridržavali neke od odredbi ove licence. Nakon raskida ugovora za ovu licencu morate prestati upotrebljavati Appleov softver i uništiti sve njegove kopije, kompletne i djelomične, koje imate. Odjeljci 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 ove licence ostaju na snazi i nakon takvog isteka ili raskida.

8. Odricanje jamstava.
A. Ako ste korisnik koji je potrošač (netko tko koristi Appleov softver neovisno o svojoj struci, poslu ili profesiji), u državi prebivališta možda imate zakonska prava koja zabranjuju primjenu sljedećih ograničenja na vas i tamo gdje su zabranjena, ona se ne primjenjuju na vas. Za više informacija o pravima obratite se lokalnoj organizaciji za savjetovanje potrošača i pogledajte Dodatak o nadležnosti.

B. IZRIČITO POTVRĐUJETE I DAJETE SUGLASNOST DA JE, U MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, UPOTREBA SOFTVERA TVRTKE APPLE I DRUGIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU ILI KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM SOFTVERA TVRTKE APPLE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST I DA SAMI SNOSITE CJELOKUPNU ODGOVORNOST U POGLEDU ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, RADNIH ZNAČAJKI, TOČNOSTI I TRUDA.

C. DO NAJVEĆE MJERE KOJA JE DOPUŠTENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM, APPLEOV SOFTVER I USLUGE OMOGUĆENI SU „KAKVI JESU" I „PREMA DOSTUPNOSTI", SA SVIM NEDOSTACIMA I BEZ JAMSTAVA IKAKVE VRSTE TE SE APPLE I APPLEOVI DAVATELJI LICENCI (ZAJEDNIČKI „APPLE" ZA POTREBE 8. I 9. ODJELJKA) OVIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA APPLEOV SOFTVER I USLUGE, BILO IZRIČITIH, IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, IMPLICITNA JAMSTVA I/ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, TOČNOST, TIHO UŽIVANJE I NEPOVREDIVOST PRAVA DRUGIH STRANA.

D. APPLE NE JAMČI DA VAS NIŠTA NEĆE OMESTI DA UŽIVATE U APPLEOVU SOFTVERU ILI USLUGAMA, NITI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U SOFTVERU, ILI USLUGE KOJE PRUŽA ILI OSIGURAVA APPLEOV SOFTVER, BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA, DA ĆE RAD APPLEOVA SOFTVERA ILI USLUGA BITI NEOMETAN ILI BEZ POGREŠAKA, DA ĆE BILO KOJE USLUGE I DALJE BITI DOSTUPNE, DA ĆE MANJKAVOSTI U APPLEOVU SOFTVERU ILI USLUGAMA BITI ISPRAVLJENE ILI DA ĆE APPLEOV SOFTVER BITI KOMPATIBILAN ILI RADITI S BILO KOJIM SOFTVEROM, APLIKACIJAMA ILI USLUGAMA DRUGIH PROIZVOĐAČA. INSTALACIJA OVOG APPLEOVA SOFTVERA MOŽE UTJECATI NA DOSTUPNOST I UPOTREBLJIVOST SOFTVERA TREĆIH STRANA, APLIKACIJA ILI USLUGA TREĆIH STRANA, KAO I APPLEOVIH PROIZVODA I USLUGA.

E. NADALJE, POTVRĐUJETE DA APPLEOV SOFTVER I USLUGE NISU NAMIJENJENI ILI PRIKLADNI ZA UPORABU U SITUACIJAMA ILI OKRUŽENJIMA U KOJIMA KVAR ILI NEPRAVOVREMENOST, POGREŠKE ILI NETOČNOSTI U SADRŽAJU, PODACIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE PRUŽAJU APPLEOV SOFTVER I USLUGE MOGU DOVESTI DO SMRTI, OSOBNIH OZLJEDA, VELIKE MATERIJALNE ŠTETE ILI ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, RAD NUKLEARNIH POSTROJENJA, NAVIGACIJE ZRAKOPLOVA ILI KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, KONTROLE ZRAČNOG PROMETA, ODRŽAVANJA ŽIVOTA ILI SUSTAVA NAORUŽANJA.

F. NIKAKVE USMENE ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI KOJE DAJU APPLE ILI APPLEOV OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NE SMATRAJU SE JAMSTVOM. AKO SE APPLEOV SOFTVER ILI USLUGE POKAŽU NEISPRAVNIMA, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOPUŠTAJU IZUZIMANJE IMPLICITNIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE VAŽEĆIH ZAKONSKIH PRAVA

POTROŠAČA, STOGA SE GORE NAVEDENE IZNIMKE I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

9. Ograničenje odgovornosti. OSIM AKO JE DRUGAČIJE NAVEDENO U OVOJ LICENCI, DO MJERE DO KOJE NIJE ZABRANJENO PRIMJENJIVOM ZAKONOM, DRUŠTVO APPLE, NJEGOVE PODRUŽNICE, AGENTI ILI OPUNOMOĆITELJI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA OZLJEĐIVANJE LJUDI ILI ZA BILO KOJU NENAMJERNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG ŠTETU USLIJED GUBITKA PROFITA, OŠTEĆIVANJA ILI GUBITKA PODATAKA, NEMOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ILI PRIMANJA BILO KAKVIH PODATAKA ILI INFORMACIJA (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG UPUTE, ZADATKE I MATERIJALE ZA OBUKU) USLIJED PREKIDA U POSLOVANJU ILI ZA BILO KOJU DRUGU KOMERCIJALNU ŠTETU ILI GUBITKE, KOJI MOGU NASTATI USLIJED ILI BITI U VEZI S VAŠOM UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE APPLEOVA SOFTVERA ILI USLUGA ILI BILO KOJIH SOFTVERA ILI APLIKACIJA DRUGIH PROIZVOĐAČA U KOMBINACIJI S APPLEOVIM SOFTVEROM ILI USLUGAMA, BEZ OBZIRA NA UZROK I BEZ OBZIRA NA OSNOVU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO), ČAK I AKO JE APPLE OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA OZLJEDE ILI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, PA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NE PRIMJENJUJE NA VAS. Ni u kojem slučaju neće ukupna obveza društva Apple prema vama, za sve nastale štete (osim onih koje može zahtijevati važeći zakon u slučajevima koji se tiču ozljeđivanja ljudi) biti veća od dvjesto pedeset dolara (250,00 USD). Prethodno navedena ograničenja vrijede čak i ako prethodno navedena pravna sredstva ne ispune svoju osnovnu svrhu.

10. Kontrola izvoza. Appleov softver ne smijete upotrebljavati niti na bilo koji drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti osim kako ste za to ovlašteni u skladu sa zakonom Sjedinjenih Američkih Država i zakonima područja nadležnosti u kojima je Appleov softver nabavljen. Posebice se, između ostalog, Appleov softver ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti u (a) zemlje koje su pod embargom SAD-a ili (b) bilo kome tko se nalazi na popisu posebno označenih osoba Ministarstva financija SAD-a (Specially Designated Nationals List) ili popisu zabranjenih osoba (Denied Persons List) ili popisu entiteta (Entity List) Ministarstva trgovine SAD-a. Upotrebom Appleova softvera izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u nekoj od tih država ni na nekom od takvih popisa. Uz to, suglasni ste da Appleov softver nećete koristiti ni u kakve svrhe zabranjene zakonom Sjedinjenih Američkih Država, uključujući uz ostalo projektiranje ili proizvodnju projektila i nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja.

11. Državni krajnji korisnici i subjekti i poslovni suradnici obuhvaćeni HIPAA-om
A. Krajnji korisnici iz javne uprave. Appleov softver i povezana dokumentacija su „komercijalni proizvodi“ u smislu u kojem je taj pojam definiran u članku 48 C.F.R. §2.101, koji se sastoji od „komercijalnog računalnog softvera” i „dokumentacije o komercijalnom računalnom softveru” u smislu u kojem se takvi izrazi koriste u članku 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, kako je primjenjivo. U skladu sa zakonom 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, ovisno o tome što je primjenjivo, komercijalni računalni softver i dokumentacija komercijalnog računalnog softvera krajnjim korisnicima u sektoru američke javne uprave licenciraju se (a) samo kao komercijalni proizvodi i (b) samo s onim pravima koja su dana svim ostalim krajnjim korisnicima u skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama. Neobjavljena prava pridržana su u skladu sa zakonima o autorskom pravu SAD-a.

B. Subjekti i poslovni suradnici obuhvaćeni zakonom HIPAA. Ako ste subjekt ili poslovni suradnik obuhvaćeni HIPAA-om, nećete koristiti Appleov softver, Appleove usluge ni bilo koju njihovu komponentu ili funkciju za stvaranje, primanje, održavanje ili prijenos bilo kakvih osjetljivih, individualno prepoznatljivih zdravstvenih podataka, uključujući zaštićene zdravstvene podatke, niti koristiti Appleov softver ili Appleove usluge i na koji način koji bi Apple (ili bilo koju Appleovu podružnicu) učinio vašim poslovnim suradnikom ili poslovnim suradnikom treće strane. Pojmovi korišteni u ovom odjeljku imaju isto značenje kao što je definirano u 45 CFR §160.103.

12. Nadležnost i djelomična ništavost. Na ovu licencu primjenjivi su zakoni savezne države Kalifornije, isključujući sukobe zakonskih načela. Na ovu licencu nije primjenjiva Konvencija Ujedinjenih naroda o sporazumima za međunarodnu prodaju dobara, čija je primjena izričito isključena. Ako ste potrošač iz Ujedinjenog Kraljevstva, na ovu licencu primjenjivat će se zakoni jurisdikcije u kojoj boravite. Ako iz bilo kojeg razloga nadležni sud utvrdi da su bilo koja odredba ili njezin dio neprimjenjivi, ostatak ove licence ostaje na snazi i u primjeni.

13. Cjelokupni ugovor; mjerodavni jezik. Ova licenca predstavlja cjelokupni sporazum između vas i društva Apple u pogledu uporabe Appleova softvera i zamjenjuje sve prijašnje ili sadašnje sporazume u vezi s predmetom ovog sporazuma. Dopune i izmjene ove licence obvezujući su samo ako su sastavljeni u pisanom obliku i ako ih potpiše Apple. Svaki se prijevod ove licence provodi za lokalne potrebe i u slučaju neslaganja između verzije na engleskom i verzija na drugim jezicima, mjerodavna će biti verzija ove licence na engleskom jeziku, u mjeri koja nije zabranjena lokalnim zakonom u vašoj jurisdikciji.

14. Priznanje drugim stranama.
A. Dijelovi Appleova softvera mogu upotrebljavati ili sadržavati softver i ostale materijale zaštićene autorskim pravom koji su u vlasništvu trećih strana. Priznanja, uvjeti licence i odricanja odgovornosti za takve materijale sadržani su u elektroničkoj dokumentaciji za Appleov softver, a vaša upotreba takvog materijala uređena je propisima tih davatelja usluga. Uporaba usluge Google Safe Browsing podložna je uvjetima tvrtke Google (https://www.google.com/intl/hr/policies/terms/) i pravilima o privatnosti tvrtke Google (https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/).

B. Određene softverske medijateke i softver drugih proizvođača koji su uključeni u Appleov softver besplatni su i licencirani prema odredbama Opće javne licence GNU (eng. General Public License, GPL) ili Slobodnije verzije opće javne licence/medijateke GNU (eng. Library/Lesser General Public License, LGPL), kao što može biti slučaj. Možete dobiti cjelovit i strojno čitljiv primjerak izvornog koda za takav slobodni softver pod uvjetima GPL ili LGPL licenci, ovisno o slučaju, a bez naplate osim za troškove medija, prijevoza i rukovanja, slanjem pisanog zahtjev Appleu na adresu opensource@apple.com. GPL/LGPL softver distribuira se u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA, čak i bez impliciranog jamstva o PRODAJI ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Primjerak GPL i LGPL licenci uključen je u Appleov softver.

C. Uporaba formata MPEG-4. Ovaj je proizvod licenciran prema licenci MPEG-4 Systems Patent Portfolio za šifriranje u skladu sa standardom MPEG-4 Systems Standard, osim što su dodatna licenca i plaćanje tantijema potrebni za šifriranje u vezi s (i) podacima pohranjenima ili repliciranima na fizičkim medijima koji se plaćaju pojedinačno po naslovu i/ili (ii) podacima koji se plaćaju pojedinačno po naslovu i prenose se krajnjem korisniku na trajnu pohranu i/ili upotrebu. Takva se dodatna licenca može dobiti od društva MPEG LA, LLC. Za više detalja pogledajte https://www.mpegla.com.

Ovaj proizvod je licenciran prema licenci MPEG-4 Visual Patent Portfolio za osobnu i nekomercijalnu uporabu korisnika za (i) kodiranje video sadržaja u skladu sa standardom MPEG-4 Visual („MPEG-4 Video”) i/ili (ii) dekodiranje videosadržaja MPEG-4 koje je kodirao korisnik tijekom osobne i nekomercijalne aktivnosti i/ili je nabavio od dobavljača videosadržaja kojeg je MPEG LA licencirao za pružanje videosadržaja MPEG-4. Ne daje se nijedna druga licenca niti će biti implicirana za bilo kakvu drugu uporabu. Dodatne informacije, uključujući informacije o promotivnim, unutarnjim i komercijalnim upotrebama i licenciranju mogu se nabaviti od društva MPEG LA, LLC. Pogledajte https://www.mpegla.com.

D. Napomena za H.264/AVC. U mjeri u kojoj softver sadrži značajku za AVC kodiranje i/ili dekodiranje, komercijalna uporaba H.264/AVC zahtijeva dodatne licence i primjenjuje se sljedeći propis: AVC ZNAČAJKA U OVOM PROIZVODU OVDJE JE LICENCIRANA SAMO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM („AVC VIDEO”) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOSADRŽAJA KOJI JE KODIRAO KORISNIK TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI AVC VIDEO KOJI JE NABAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEOSADRŽAJA KOJI POSJEDUJE LICENCU ZA PRUŽANJE AVC VIDEOSADRŽAJA. INFORMACIJE KOJE SE TIČU DRUGIH NAČINA UPOTREBE I LICENCI MOGU SE NABAVITI OD DRUŠTVA MPEG LA L.L.C. POGLEDAJTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Napomena za AMR. Funkcija kodiranja i dekodiranja u formatu Adaptive Multi-Rate („AMR”) ovog proizvoda nije licencirana za obavljanje glasovnih poziva u mobilnoj telefoniji ni za uporabu u bilo kakvim proizvodima u telefoniji koji se temelje na arhitekturi QuickTime za platformu Windows. Funkcija AMR kodiranja i dekodiranja u ovom proizvodu nije licencirana ni za upotrebi u infrastrukturi mobilnih komunikacija, uključujući sljedeće: bazne stanice, kontrolere baznih stanica / kontrolere radijske mreže, komutacijske centre i pristupnike prema javnoj komutiranoj mreži i od nje.

F. Napomena za FAA. Podatke prikaza stanja zračnog prometa i informacija o statusu sustava nacionalnog zračnog prostora (zajedno nazvani „podaci o letu”) prikazane putem Appleova softvera generira Savezna uprava za zrakoplovstvo. Slažete se da nećete distribuirati podatke o letu bez prethodnog pisanog pristanka FAA-a. FAA i Apple odriču se svih jamstava, izričitih ili impliciranih (uključujući i implicirana jamstva prodaje i prikladnosti za određenu namjenu) vezanih za upotrebu i točnost podataka o letu. Suglasni ste da FAA i Apple nisu odgovorni, bilo kolektivno ili pojedinačno, za bilo kakav gubitak, štetu, potraživanje, obvezu, trošak ili kaznu te za bilo kakve neizravne, posebne, sekundarne, slučajne ili posljedične štete koje proizlaze iz upotrebe podataka o letu. FAA ne sponzorira i ne podržava Appleov softver. FAA nije odgovoran za tehničke probleme ili probleme u sustavu i ne biste trebali kontaktirati FAA u vezi s takvim problemima ili problemima u odvijanju prometa.

G. Uporaba profila boja društva Adobe. Na temelju ove licence možete upotrebljavati softver za profile boja društva Adobe uključen u Appleov softver, ali Adobe time nema obvezu pružanja bilo kakve podrške za profile boja, uključujući

nadogradnje ili buduće verzije profila ili drugih stavki. Uz dodatak odredbama gore navedenih odjeljaka 8 i 9, DRUŠTVO ADOBE NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNO ZA ŠTETE, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE. Softver za profile boja društva Adobe koji se isporučuje uz Appleov softver također je dostupan za preuzimanje na internetskim stranicama društva Adobe na adresi https://www.adobe.com.

H. Sporazum o licenciranju za krajnjeg korisnika Gracenote®. Ova aplikacija ili uređaj sadrži programsku opremu društva Gracenote, Inc. iz Emmeryvillea u Kaliforniji („Gracenote"). Programska oprema društva Gracenote („Programska oprema Gracenote") omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteke i pronalazak informacija koje se tiču glazbe, uključujući informacije koje se odnose na ime, izvođača, zapis glazbene točke, i naslov („Podaci Gracenote") na on-line poslužitelju ili ugrađenim datotekama (skupno, „Poslužitelji Gracenote") te izvršavanje drugih funkcija. Podatke društva Gracenote možete upotrebljavati samo putem namijenjenih funkcija za krajnje korisnike ove aplikacije ili ovog uređaja.

Pristajete upotrebljavati Podatke Gracenote, Programsku opremu Gracenote i Poslužitelje Gracenote samo za svoju osobnu nekomercijalnu upotrebu. Slažete se da nećete dijeliti, kopirati, prenositi ni prebacivati Programsku opremu Gracenote niti bilo koje Podatke Gracenote bilo kojoj drugoj strani. SLAŽETE SE DA NEĆETE UPOTREBLJAVATI ILI ISKORIŠTAVATI PODATKE GRACENOTE, PROGRAMSKU OPREMU GRACENOTE ILI POSLUŽITELJE GRACENOTE OSIM PREMA OVDJE IZRIČITO DEFINIRANIM DOZVOLAMA.

Pristajete da se vaša neisključiva licenca za upotrebu Podataka Gracenote, Programske opreme Gracenote i Poslužitelja Gracenote ukine ako prekršite ova ograničenja. Ako se vaša licenca raskine, pristajete prekinuti svaku upotrebu Podataka Gracenote, Programske opreme Gracenote i Poslužitelja Gracenote. Gracenote pridržava sva prava vezana za Podatke Gracenote, Programsku opremu Gracenote i Poslužitelje Gracenote, uključujući i sva prava vlasništva. Ni pod kojim uvjetima Gracenote neće biti odgovoran za bilo kakvo plaćanje vama na račun informacija koje pružite. Slažete se da Gracenote, Inc. u svoje vlastito ime može ishoditi svoja prava iz ovog ugovora direktno protiv vas.

Usluge društva Gracenote koriste se jedinstvenim identifikatorom za praćenje upita u statističke svrhe. Namjena nasumce dodijeljenog brojčanog identifikatora jest da omogući uslugama društva Gracenote prebrojavanje upita bez ikakvih saznanja o vama. Za više informacija pogledajte web-mjesto s pravilima o privatnosti za usluge društva Gracenote.

Softver i svi podaci društva Gracenote licencirani su vam „kakvi jesu". Gracenote ne daje nikakve izjave niti garancije, izričite ili podrazumijevane, povezane s točnošću bilo kojih podataka društva Gracenote s poslužitelja društva Gracenote. Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s poslužitelja Gracenote ili mijenjanja kategorija podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote smatra opravdanim. Nema garancije da su programska oprema i poslužitelji društva Gracenote bez greške niti da će neometano raditi. Gracenote nije obavezan pružiti vam nove bolje ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje Gracenote može nuditi u budućnosti te je slobodan obustaviti svoje usluge bilo kada. GRACENOTE NE PRIZNAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA PRAVA. GRACENOTE NE JAMČI ZA REZULTATE KOJE ĆETE DOBITI SLUŽEĆI SE PROGRAMSKOM OPREMOM GRACENOTE ILI BILO KOJIM POSLUŽITELJEM GRACENOTE. GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU ILI ZA BILO KAKVE IZGUBLJENE ZARADE ILI IZGUBLJENE PRIHODE.

15. Ograničenja usluge pretraživanja Yahoo. Usluga pretraživanja Yahoo, koja je dostupna kroz aplikaciju Safari, licencirana je samo za uporabu u sljedećim zemljama i regijama: Argentina, Aruba, Australija, Austrija, Barbados, Belgija, Bermuda, Brazil, Bugarska, Kanada, Kajmanski otoci, Čile, kontinentalna Kina, Hong Kong, Tajvan, Kolumbija, Cipar, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Grenada, Gvatemala, Mađarska, Island, Indija, Indonezija, Irska, Italija, Jamajka, Japan, Latvija, Litva, Luksemburg, Malezija, Malta, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Nikaragva, Norveška, Panama, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Portoriko, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Slovenija, Južna Koreja, Španjolska, Sv. Lucija, Sv. Vincent, Švedska, Švicarska, Tajland, Bahami, Trinidad i Tobago, Turska, UK, Urugvaj, SAD i Venezuela.

16. Appleov pravni subjekt koji pruža određene usluge sustava. Određene usluge sustava dostupne putem Appleova softvera, uključujući FaceTime, Messages i Siri („usluge sustava"), pruža vam Appleov pravni subjekt naveden u nastavku, ovisno o vašoj državi ili regiji rezidentnosti. Ovisno o vašoj zemlji ili regiji rezidentnosti, Appleov pravni subjekt koji vam pruža usluge sustava jest:
Apple Inc. na adresi One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija, za korisnike u SAD-u, uključujući Puerto Rico.

Apple Canada Inc. na adresi 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON, M5J 0A8, Kanada, za korisnike u Kanadi.
Apple Services LATAM LLC na adresi 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, za korisnike u Meksiku, Srednjoj ili Južnoj Americi ili bilo kojoj karipskoj zemlji ili teritoriju (osim Portorika);
Apple Services Pte. Ltd., na adresi 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapur 569086, za korisnike u Butanu, na Brunejima, u Kambodži, Fidžiju, Laosu, Makauu, Maldivima, Mikroneziji, Mongoliji, Mjanmaru, Nauruu, Nepalu, Palauu, Papui Novoj Gvineji, Južnoj Koreji, Solomonovim Otocima, Šri Lanki, Tongi i Vanuatuu.
iTunes K.K. na adresi Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio, za korisnike u Japanu.
tvrtka Apple Pty Limited smještena je na adresi Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australija, za korisnike iz Australije i Novog Zelanda, uključujući sve njihove teritorije i vezane oblasti; i
Apple Distribution International Ltd. na adresi Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska, za sve ostale korisnike.

EA2005
11. 07. 2026.

Dodatak o nadležnosti

Australija

Za potrošače u Australiji ništa u ovoj licenci ne utječe niti je namijenjeno da utječe na njihova zakonska prava u skladu s australskim zakonom o potrošačima (uključujući jamstva za potrošače).

Ako koristite FaceTime ili iMessage u Australiji, na vaše korištenje tih usluga primjenjuju se ovi dodatni uvjeti. Slažete se da nećete koristiti FaceTime ili iMessage za slanje, generiranje, distribuciju, pohranjivanje, prikupljanje ili pristup kategorijama sadržaja kako je zabranjeno Zakonom o sigurnosti na internetu u Australiji i povezanim standardima i zahtjevima za e-sigurnost. Takve kategorije uključuju, u mjeri u kojoj je to zabranjeno, sadržaj koji sadrži materijale o seksualnom zlostavljanju ili iskorištavanju djece; promiče, potiče ili olakšava terorističke akte; planira ili olakšava nezakonite aktivnosti; sadrži kriminalni ili nasilni materijal; sadrži štetan ili ilegalni materijal vezan uz droge koji opisuje, prikazuje, izražava ili se na drugi način bavi temom zlouporabe droga ili ovisnosti o njima ili pruža detaljne upute za zlouporabu ili promociju istih, bez opravdanja. Prema okviru za prevenciju prijevara regulirane digitalne usluge moraju poduzeti razumne mjere da bi se spriječile, otkrile, osujetila prijevare i odgovorilo na njih te da bi se zadovoljili zahtjevi u pogledu upravljanja i izvješćivanja. Više informacija o prevenciji prijevara potražite na apple.com/au/legal/more-resources. Apple zadržava pravo onemogućiti vam upotrebu značajki FaceTime i iMessage ako ima razumnih razloga za sumnju u aktivnosti slanja neželjenih sadržaja ili ako šaljete, generirate, distribuirate, pohranjujete, tražite takve sadržaje ili im pristupate (uključujući obustavu ili ukidanje značajki FaceTime i iMessage, nametanje ograničenja za vašu upotrebu tih usluga ili uklanjanje, brisanje odnosno ograničavanje pristupa materijalu na tim uslugama, prema potrebi). Također se slažete da ste odgovorni za osiguravanje da korištenje FaceTimea i iMessagea putem vašeg računa ili na vašem Uređaju ne krši uvjete ove Licence.

Japan

Neovisno o bilo kojim drugim odredbama ove licence, ako se primjenjuje japanski Zakon o ugovoru s potrošačem, odredbe kojima se ograničava Appleova odgovornost za štete nastale povredom ugovora ili izvanugovorne odgovornosti neće se primjenjivati ako su te štete nastale zbog namjernog propusta ponašanja ili krajnje nepažnje.

Koreja

Appleovi uvjeti upotrebe za uslugu informacija o lokaciji i lokacijsku uslugu primjenjivi na Koreju

Uvjeti korištenja koji se primjenjuju na lokacijske usluge koje pruža Apple za Appleove proizvode i usluge navedeni su u nastavku. Sljedeći uvjeti korištenja primjenjuju se zajedno sa svim primjenjivim licencnim ugovorima za Appleov softver, pristankom na prikupljanje podataka o lokaciji uključenim u obrazac za prijavu mobilnog operatera te uvjetima i odredbama za iPhone i ostalim relevantnim uvjetima i odredbama.

1. Naknade za uslugu. Apple pruža svoje lokacijske usluge korisnicima proizvoda koje proizvodi i prodaje Apple bez dodatne naplate.

2. Detalji usluge. Uz pristanak korisnika, usluge lokacije pružaju se za Apple i aplikacije i web-mjesta trećih strana za prikupljanje i korištenje informacija na temelju trenutne lokacije uređaja ili predmeta, kao što su (i) aplikacija za karte koja korisnicima omogućuje lociranje njihove trenutne pozicije na karti; (ii) aplikacija za kameru koja korisnicima omogućuje uključivanje lokacije snimanja fotografija ili videozapisa; (iii) aplikacija za kompas; (iv) aplikacija koja korisnicima omogućuje dijeljenje lokacije njihovog uređaja ili lociranje izgubljenog uređaja ili predmeta; i (v) aplikacija povezana s lokacijskom tehnologijom koju je razvio Apple ili vanjski programeri. Imajte na umu da ako korisnik želi koristiti bilo koju vanjsku aplikaciju ili uslugu koja pruža informacije o lokaciji na proizvodima Apple, mora biti upoznat s licencnim ugovorom dotičnog razvojnog programera ili pružatelja usluga i pravilima o privatnosti za informacije o lokaciji koje se koriste u takvoj aplikaciji ili usluzi te ih se pridržavati.

3. Informacije o lokaciji. Apple proizvodi s funkcijama lokacije, kao što je iPhone, periodično će slati geooznačene lokacije obližnjih Wi-Fi žarišnih točaka i baznih stanica (gdje to uređaj podržava) u anonimnom i šifriranom obliku na Apple kako bi se koristile za poboljšanje točnosti i performansi tehnologije lokacije Apple. Ove se informacije prenose samo kada je korisnik spojen na WiFi ili mobilnu mrežu. Osim anonimnih lokacija s geooznakama, osobni podaci o lokaciji dijele se s uslugama poput Find My kada korisnici odluče dijeliti lokaciju, označiti uređaj ili predmet kao izgubljen ili omogućiti Pošalji posljednju lokaciju, a pohranjuju se šifrirano na poslužiteljima Apple do 24 sata.

4. Svrha prikupljanja podataka o lokaciji i razdoblje čuvanja

Apple zadržava podatke o lokaciji u svrhu pružanja lokacijskih usluga korisniku. Apple briše podatke o lokaciji kada se postigne svrha prikupljanja i korištenja takvih podataka o lokaciji i nema potrebe za zadržavanjem takvih podataka.

5. Prava korisnika i zakonskih skrbnika te načini ostvarivanja tih prava

Korisnici mogu kontrolirati lokacijske usluge Apple na svom uređaju u bilo kojem trenutku tako da odu u Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge. Dodatne informacije o pravima korisnika za kontrolu lokacijskih usluga dostupne su u odjeljku Lokacijske usluge i privatnost za Apple na https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Informacije o pravima korisnika i zakonskih skrbnika u vezi s osobnim podacima dostupne su u korejskom dodatku Pravilima o privatnosti Apple na https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Pojedinosti u vezi s obavještavanjem korisnika o pružanju informacija o lokaciji njihovim određenim trećim stranama

Korisnikov uređaj ne daje podatke o lokaciji trećim stranama bez korisnikovog pristanka. Korisnik će biti obaviješten ako se podaci o lokaciji dostave određenim trećim stranama uz pristanak korisnika.

7. Razlozi za i razdoblje čuvanja zapisnika podataka o lokaciji

Apple i Apple uređaji čuvaju zapise koji potvrđuju prikupljanje, korištenje i pružanje podataka o lokaciji najmanje 6 mjeseci.

8. Usklađenost sa zakonom. Apple snosi obveze u vezi s pružanjem usluge lokacije u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

9. Podaci za kontakt. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s uslugom lokacije, obratite se tvrtki Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Ujedinjeno Kraljevstvo

Ako koristite Appleov Softver i usluge u Ujedinjenom Kraljevstvu, na vašu upotrebu primjenjuju se ovi dodatni uvjeti.

1. Ilegalni sadržaj

Apple je razvio različite sustave i procese osmišljene za zaštitu korisnika od ilegalnog sadržaja koji se mogu primijeniti na Appleov softver ili usluge kako Apple smatra prikladnim, ovisno o prirodi značajke Appleova softvera ili usluge i povezanim rizicima za korisnike. Ti sustavi i procesi mogu uključivati, na primjer, funkcije blokiranja, ljudsko moderiranje ili mogućnost korisnika da onemoguće određene funkcionalnosti. U nekim slučajevima, proaktivna tehnologija može se koristiti za zaštitu korisnika od ilegalnog sadržaja, poput tehnologije detekcije slika.

Neke od ovih zaštitnih mjera, poput dostupnih alata za prijavljivanje, osmišljene su kako bi se smanjilo vrijeme u kojem bi ozbiljan ilegalni sadržaj mogao biti prisutan u softveru i uslugama Apple. U tu svrhu, opasni ilegalni sadržaj uključuje teroristički sadržaj, sadržaj o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece te određeni drugi štetni sadržaj. Apple koristi proporcionalne sustave i procese osmišljene za brzo uklanjanje sadržaja nakon upozorenja ili saznanja o sadržaju softvera i usluga Apple koje Apple smatra nezakonitim.

Ako ste prilikom korištenja softvera i usluga Apple naišli na sadržaj koji smatrate ilegalnim, prijavite ga slijedeći postupke navedene na https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Nakon što pošaljete prijavu, Apple će pregledati prijavu prema Appleovim zakonskim obvezama i ovoj licenci. Nakon pregleda Apple može ukloniti sadržaj te može poduzeti i druge korake koje Apple smatra prikladnim ili potrebnim.

2. Izvješća i sporovi o nezakonitom sadržaju
Ako ste generirali, prenijeli ili podijelili sadržaj na Appleovu softveru ili uslugama, možete poslati izvješće slijedeći postupke navedene u članku https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html u sljedećim okolnostima: (a) ako je vaš sadržaj uklonjen iz Appleova softvera ili usluga ili ako ste dobili upozorenje ili vam je obustavljen, zabranjen ili ograničen pristup ili korištenje Appleova softvera ili usluga, na temelju čega je vaš sadržaj nezakonit sadržaj; ili (b) ako je neka tehnologija koju koristi Apple dovela do toga da se vaš sadržaj ukloni ili ograniči pristup na način za koji mislite da nije obuhvaćen ili krši ovu licencu.

Također možete poslati prijavu ako mislite da Apple ne poštuje svoje zakonske dužnosti u vezi s ilegalnim sadržajem, izvješćivanjem o sadržaju, pravom korisnika na slobodu izražavanja u skladu sa zakonom ili privatnošću korisnika.

Nakon što pošaljete prijavu, Apple će pregledati vašu prijavu protiv Apple-ovih zakonskih obveza i ove licence. Nakon pregleda Apple će odlučiti hoće li postupiti po vašoj prijavi. Apple može poduzeti i druge korake koje Apple smatra prikladnima te vas obavijestiti o ishodu prijave.

Ako ste obustavili ili ukinuli Appleov softver ili usluge ili ako sadržaj koji generirate, prenesete ili podijelite uklonite iz Appleova softvera ili usluga ili ako je pristup njemu ograničen, kršenjem ove licence, imate pravo pokretanja postupka zbog kršenja ugovora.

Odredbe i uvjeti za Apple Pay i Novčanik
Vaša upotreba značajke Apple Pay i Apple novčanika regulirana je Odredbama i uvjetima za Apple Pay i Novčanik, koji su dostupni na adresi https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Upotrebom Apple Paya ili Novčanika pristajete na to da vas ti uvjeti obvezuju.

OBAVIJESTI APPLEA I APPLEOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA
Ako Apple ili Appleovo povezano društvo treba stupiti s vama u kontakt u vezi s uslugama, možete pristati na primanje tih obavijesti putem e-mail poruka. Prihvaćate da tako elektronički poslane obavijesti ispunjavaju zakonske uvjete o komunikaciji.